TRIBUNAL DAS PECs — PARTE 1: A FÁBRICA DE EMENDAS

Direito Constitucional — Organização dos Poderes · DIRBN.04 · 23/10/2026

Grupo: _____
Integrantes: _____

Campo temático sorteado: _____

Como funciona

Valor: 1,0 ponto, primeira parte da Qualitativa da II Unidade (2,0). Nota por grupo, igual para todos os integrantes presentes.

Grupos: formados pela própria turma, com até 8 integrantes, e pelo menos 4 grupos.

A atividade tem duas partes. Hoje, cada grupo **escreve duas propostas de emenda à Constituição** e narra a tramitação de cada uma, do protocolo à promulgação. Na próxima aula, as propostas serão **sorteadas e redistribuídas sem o nome dos autores**, e cada grupo vai **julgar**, como um tribunal, as PECs escritas por outro grupo: válidas ou inválidas, e por quê.

Quem não estiver na aula de hoje poderá recuperar a nota desta primeira parte participando da segunda.

O que o grupo deve produzir

Duas PECs fictícias, sobre o campo temático sorteado para o grupo, cada uma com o texto da emenda e a história da sua tramitação. As duas devem ser **verossímeis**: escritas como se fossem reais, sem avisar ao leitor o que há de errado nelas.

As duas propostas não podem ser igualmente boas. Uma delas deve conter **pelo menos um defeito no procedimento ou na matéria**. No procedimento: quem propôs, como se votou, quem promulgou e em que momento o país estava. Na matéria: o que a emenda pretende abolir. A outra deve ser uma proposta **plausível de aprovação**; o grupo decide se ela é inteiramente regular ou se carrega algum deslize de forma. Caberá ao tribunal da próxima aula descobrir qual é qual.

Campo temático. Para não haver PECs repetidas, cada grupo recebe por sorteio um campo, que define o **assunto** das suas duas PECs. O campo não indica onde está o defeito: ele pode estar no procedimento ou na matéria. **Não conte aos outros grupos qual é o seu campo.**

Campo	Assunto das duas PECs
I · Federação	Estados, Municípios, DF, autonomia, repartição de competências
II · Voto	Eleições, sufrágio, mandatos, condições de elegibilidade
III · Separação dos Poderes	Relações entre Legislativo, Executivo e Judiciário
IV · Direitos e garantias individuais	Liberdades, garantias processuais, remédios constitucionais
V · Direitos individuais fora do art. 5º	Só se houver quinto grupo: por exemplo, garantias do contribuinte

Use o art. 60 como mapa: iniciativa (I a III), crise (§ 1º), turnos e quórum (§ 2º), promulgação (§ 3º), cláusulas pétreas (§ 4º) e repropositura (§ 5º). Os defeitos mais bem construídos são os sutis: os que só se percebem lendo com atenção a tramitação.

O que se entrega

Dois arquivos, por e-mail para **antonio.mario@atmos.edu.br**, até **23/10/2026, às 22h00**, com o assunto TRIBUNAL DAS PECs - Parte 1 - Grupo X - DIRBN.04 (X = letra ou nome do grupo):

As duas PECs (as fichas abaixo, preenchidas). É este arquivo que será redistribuído, sem o nome do grupo.

A nota dos autores (última seção deste caderno), que **só o professor lê**: o que o grupo pôs de errado, ou de certo, em cada PEC, com o dispositivo da Constituição. É o gabarito que servirá para conferir o julgamento da próxima aula.

Critérios de avaliação desta parte (1,0)

Critério	O que se observa	Pontos
Forma	As duas PECs têm ementa, autoria, texto da emenda e tramitação completos e verossímeis	0,2
Proposta cumprida	Uma PEC com pelo menos um defeito, no procedimento ou na matéria, e outra plausível de aprovação, ambas no campo sorteado	0,3
Nota dos autores	Os defeitos (ou a regularidade) de cada PEC estão corretamente	0,4

	explicados, com o dispositivo constitucional	
Participação	O grupo trabalhou como grupo: dividiu tarefas e entregou no prazo	0,1

As duas propostas

PEC nº 1 — preenchimento do grupo

Título (apelido da PEC)	
Ementa (uma frase: o que a emenda faz)	
Quem propôs (autoria e número de assinaturas, se houver)	
Texto da emenda (os artigos, como numa emenda real: “Art. 1º O art. … da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: …”)	
Justificação (por que os autores querem a mudança, em 3 a 5 linhas)	
Tramitação na Câmara (comissões, turnos, votos obtidos, datas)	
Tramitação no Senado (comissões, turnos, votos obtidos, datas; houve alteração do texto?)	
Contexto do país durante a tramitação (normalidade, intervenção federal, estado de defesa ou de sítio?)	
Desfecho (quem promulgou, quando, com que número)	

PEC nº 2 — preenchimento do grupo

Título (apelido da PEC)	
Ementa (uma frase: o que a emenda faz)	
Quem propôs (autoria e número de assinaturas, se houver)	
Texto da emenda (os artigos, como numa emenda real: “Art. 1º O art. … da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: …”)	
Justificação (por que os autores querem a mudança, em 3 a 5 linhas)	
Tramitação na Câmara (comissões, turnos, votos obtidos, datas)	

Tramitação no Senado (comissões, turnos, votos obtidos, datas; houve alteração do texto?)	
Contexto do país durante a tramitação (normalidade, intervenção federal, estado de defesa ou de sítio?)	
Desfecho (quem promulgou, quando, com que número)	

Nota dos autores — enviar só ao professor

	PEC nº 1	PEC nº 2
A PEC é válida ou inválida?		
Onde está o defeito (ou "nenhum")		
Que limitação do art. 60 foi violada (formal, circunstancial, material ou nenhuma)		
Dispositivo da Constituição		
Explicação (3 a 5 linhas)		

Integrantes presentes: